

SCHRIFTSÄTZE · 16.03.1998

Erwiderungsschriftsatz McDonald's – Teil 2

ART	DATUM	PARTEIEN
Schriftsatz / Verfahrenshandlung	16.03.1998	Von McDonald's France

ÜBERSICHTSBLATT

Erwiderungsschriftsatz von McDonald's France – Teil 2 · 16. März 1998

Überblick: Erwiderungsschriftsatz, eingereicht von McDonald's France (Anwälte und SCP Vincent Molas Léger Cusin, Prozessbevollmächtigte für die Verhandlung) gegen die Gesellschaften SEBOL, B et O, LES PINS und Bernard Collorafi in den verbundenen Verfahren RG 97.062486 und 98.010823.

Das Wesentliche

McDonald's stimmt der Verbindung der beiden Verfahren zu, die in seiner Klageschrift vom 30. Januar 1998 beantragt und von den Gegnern in ihrem Schriftsatz vom 9. Februar akzeptiert wurde. In Erwiderung auf diese Schriftsätze bestreitet die Gesellschaft den Wert einer „Gewinn- und Verlustaufstellung“ vom 13. April 1987 (gegnerisches Dokument 25), die sie als handschriftliches, nicht unterzeichnetes Dokument, als bloße unverbindliche Projektion bezeichnet, und erinnert an die Klausel 28.c des Lizenzvertrags, die jede Garantie künftiger Rentabilität ausschließt. Sie legt die Entwicklung des Umsatzes des Restaurants Antibes 1 vor: 27.422.009 F im Jahr 1993, 26.965.840 F im Jahr 1994, 24.638.840 F im Jahr 1995, 18.305.795 F im Jahr 1996, sodann einen konsolidierten Umsatz von 31.556.286 F im Jahr 1997 für die drei Restaurants. Sie führt den Rückgang auf äußere Ursachen zurück (Änderung der Carrefour-Parkplätze, Eröffnung eines Quick, Psychose um den „Rinderwahn“). Sie hebt hervor, dass Collorafi innerhalb von SEBOL von August 1987 bis Ende 1996 eine Bruttovergütung von 5.039.500 F bezogen habe, und beziffert die gegnerischen Anträge, die von 35.000.000 F in der Klageschrift auf 47.050.000 F im Schriftsatz gestiegen seien.

Tragweite

Dokument der Verteidigung von McDonald's in erster Instanz, das dazu bestimmt ist, das Bestehen von Erfolgsszusagen zu widerlegen und den Franchisenehmer als dauerhaft gewinnbringend darzustellen.

Automatisch aus der Transkription des Dokuments erstelltes Blatt.

Quelle: bernardcollorafi.org/de/dokumente/erwiderungsschriftsatz-mcdonalds-rentabilitaet-handelsgericht-paris-teil2-1998/ — Dokumentarische Akte zum Prozess Bernard Collorafi gegen McDonald's France (Antibes, 1987–2002). Maßgeblich ist der Original-Scan.